第 15 章

企業活動と
地域社会・行政等とのかかわり

第1節　反社会的勢力との関係の排除
第2節　ビジネスと環境保全関連法
第3節　社会福祉関連法
第4節　企業活動と行政とのかかわり

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第1節　反社会的勢力との関係の排除

この節で学ぶこと

暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力の不当な要求に応じたり取引関係を持ったりした場合、暴力団対策法や暴力団排除条例等により、公安委員会から勧告などの処分を受け、取引先や社会から信用を失い、または、反社会的勢力に供与した利益が不当な支出であるとして経営陣が経営責任を追及されるおそれがある。反社会的勢力との取引にかかわった担当者が、背任罪や特別背任罪などの刑事責任を問われることもある。企業は、反社会的勢力との間で一切のかかわりを持ってはならない。

この節では、企業活動における反社会的勢力の排除に関する重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

総会屋に対する利益供与罪

1　反社会的勢力の排除

反社会的勢力とは、暴力団や暴力団関係企業等のように、暴力や威力、詐欺的手法を用いて経済的利益を追求する集団や個人のことをいう。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

近年のコンプライアンス（法令等の遵守）重視の流れの中で、企業は、反社会的勢力に屈することなく法律に則して対応することや、反社会的勢力に対して資金提供を行わないことなどが求められている。また、反社会的勢力との関係遮断は、企業防衛の観点からも不可欠となっている。

反社会的勢力への対応については、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（暴対法）や地方公共団体の条例（暴力団排除条例）が定められているほか、犯罪対策閣僚会議の取りまとめた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が公表されている。

企業は、これらに沿って、社内体制の整備、対応マニュアルの策定、契約書への反社会的勢力排除条項の導入などの対応をとることが求められる。また、実際に、反社会的勢力との関係で具体的な対応が必要となった場合には、警察その他の関係機関等とも連携して適切に対処することを要する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針

「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」は、反社会的勢力による企業の被害を防止するため、基本的な理念や具体的な対応を定めている。

この指針は、反社会的勢力による被害を防止するための基本原則として、次の5点を挙げている。

① 組織としての対応
② 外部専門機関との連携
③ 取引を含めた一切の関係遮断
④ 有事における民事と刑事の法的対応
⑤ 裏取引や資金提供の禁止

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要ポイント　「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の具体的内容

「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」では、反社会的勢力による被害を防止するため、基本的な理念や具体的な対応が定められている。

1　基本原則に基づく対応

上記COLUMNの５つの基本原則に基づく対応として、(1)反社会的勢力による被害を防止するための基本的な考え方が定められ、(2)平素からの対応、(3)有事への対応(不当要求への対応)が定められている。

(1)反社会的勢力による被害を防止するための基本的な考え方

・企業の倫理規程･行動規範、社内規則等に明文の根拠を設ける。
・担当者や担当部署だけに任せずに、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応する。
・反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

・反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
・反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。
・反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。

（2）平素からの対応

・代表取締役等の経営トップは、（1）の内容を基本方針として社内外に宣言し、その宣言を実現するための社内体制の整備、従業員の安全確保、外部専門機関との連携等の一連の取組みを行い、その結果を取締役会等に報告する。
・「反社会的勢力対応部署」を整備する。
・反社会的勢力とは、一切の関係をもたない。そのため、相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に、通常必要と思われる注意を払うとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

･反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入するとともに、可能な範囲内で自社株の取引状況を確認する。
･取引先の審査や株主の属性判断等を行うことにより、反社会的勢力による被害を防止するため、反社会的勢力の情報を集約したデータベースを構築する。同データベースは、暴力追放運動推進センターや他企業等の情報を活用して逐次更新する。

(3)有事の対応(不当要求への対応)

･反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、当該情報を、速やかに反社会的勢力対応部署へ報告･相談し、さらに、速やかに当該部署から担当取締役等に報告する。
･反社会的勢力から不当要求がなされた場合には、積極的に、外部専門機関に相談する。暴力追放運動推進センター等が示している不当要求対応要領等に従って対応する。要求が正当なものであるときは、法律に照らして相当な範囲で責任を負う。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

・反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、担当者や担当部署だけに任せずに、不当要求防止責任者を関与させ、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応する。あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、刑事事件化を躊躇せずに積極的に被害届を提出する。
・反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合には、反社会的勢力対応部署の要請によって、不祥事案を担当する部署が速やかに事実関係を調査する。調査の結果、反社会的勢力の指摘が虚偽であると判明した場合には、その旨を理由として不当要求を拒絶する。真実であると判明した場合でも、不当要求自体は拒絶し、不祥事案の問題については、別途、当該事実関係の適切な開示や再発防止策の徹底等により対応する。
・反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　内部統制システムと反社会的勢力による被害防止との関係

会社法上の大会社や指名委員会等設置会社の取締役会は、健全な会社経営のために会社が営む事業の規模、特性等に応じた法令等の遵守体制･リスク管理体制（いわゆる内部統制システム）の整備を決定する義務を負い、また、ある程度以上の規模の株式会社の取締役は、善管注意義務として、事業の規模、特性等に応じた内部統制システムを構築し、運用する義務があると解されている。

反社会的勢力による被害の防止は、業務の適正を確保するために必要な法令等遵守･リスク管理事項として、内部統制システムに明確に位置付けることが必要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　暴力団排除条項（反社条項）

企業のコンプライアンス上、暴力団をはじめとする反社会的勢力と関係を持たず、反社会的勢力に資金提供等を行わないことは、重要である。また、反社会的勢力は、企業の役員･従業員に対し不当要求を行ったり、企業の乗っ取りを図るなど、多大な被害を生じさせるため、企業防衛の観点からも、反社会的勢力との関係遮断が必要不可欠であり、多くの企業は、暴力団をはじめ反社会的勢力との一切の関係遮断を宣言している。しかしながら、暴力団は、自らが暴力団であることを隠ぺいし、通常の企業活動を装った証券取引や不動産取引等の経済活動を通じて、資金獲得活動を巧妙化させている。このように暴力団であることの不明確性やその資金獲得活動の巧妙化のため、高い暴力団排除意識を有する企業であっても、反社会的勢力と知らずに取引を行ってしまうおそれがある。そのため、反社会的勢力との関係遮断のための取組みをより一層推進する必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

そうした取り組みの一環として、反社会的勢力が取引先や株主となることを防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項（反社条項）を盛り込むことが有効である。反社条項とは、契約書や契約約款の中に、①反社会的勢力が取引の相手方となることを拒絶する旨や、②当該取引が開始された後に、相手方が反社会的勢力であると判明した場合や相手方が不当要求を行った場合に、契約を無催告解除してその相手方を取引から排除できる旨を定めた条項である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第2節　ビジネスと環境保全関連法

この節で学ぶこと

企業の事業活動が環境に与える影響は地球規模で拡大しつつあり、企業の環境保全活動の必要性は高まっている。

この節では、各種の環境関連法規の重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

環境保全にかかわる規制についての基本的事項

1　環境保全に関連する法律

(1) 企業を取り巻く環境問題

現代の企業活動において、環境保全は避けて通ることのできない重要な命題となっている。高度成長時代における公害問題に始まり、ダイオキシン問題やアスベスト問題、近年の地球温暖化問題など、経済･社会活動の高度化･複雑化に伴って、常に新たな環境問題が発生している。こうした中、環境保全に関連する様々な法律が制定されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

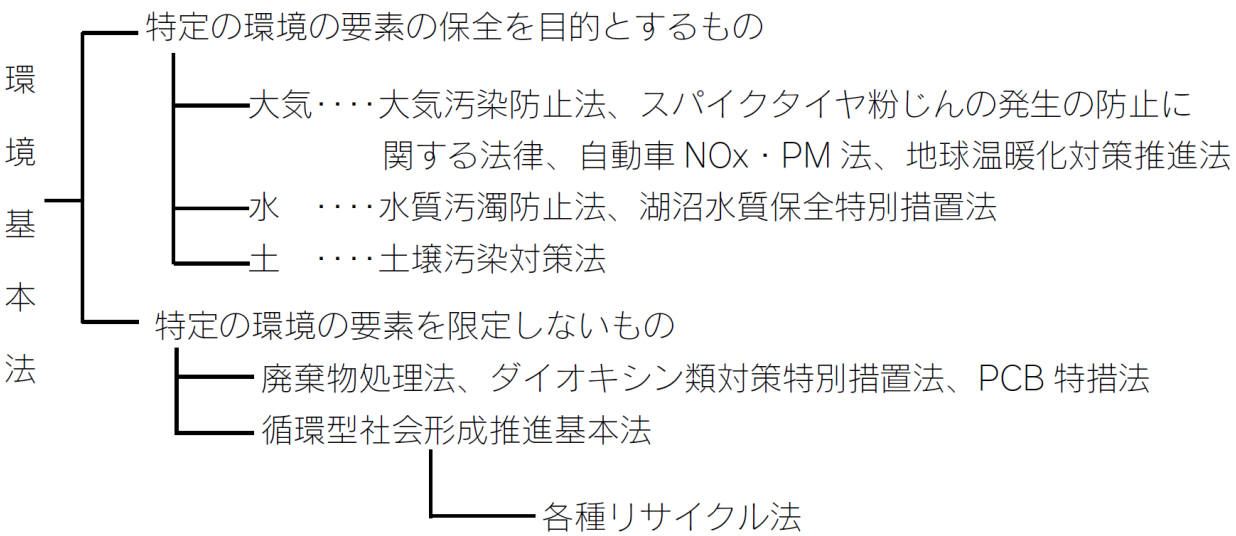
また、CSR（企業の社会的責任）との関連で、環境保全のための取組みが取り上げられることも多い。企業がビジネスを展開する上で、環境保全関連の法令への対応はその健全な活動を継続するための重要な基礎となっている。

（2）わが国における環境保全関連法

ア）わが国の環境保全法の体系

わが国の環境保全関連法は、環境基本法をその頂点とし、同法の下に種々の具体的な環境保全関連法が制定されている。これらの具体的な環境保全関連法は、大別すると次のように分類することができる。

（わが国の環境保全法の体系）



© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ)環境基本法〔Basic Environment Act〕

環境基本法は、環境への取組みの基本的な理念と枠組みを示した法律である。環境の保全に向けて、環境法の基本理念(①現在および将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受し、将来にわたり継承すること、②すべての者の公平な役割分担の下、環境への負荷の少ない健全な経済の持続的な発展が可能な社会の構築、③国際的協調による地球環境保全の積極的推進など)を示し、社会の各構成員(国、地方公共団体、事業者、国民)の責任を明らかにし、環境保全のための施策を総合的･計画的に推進することを通じて現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保、さらには人類の福祉に貢献することを目的としている。

種々の具体的な環境保全関連法については後述する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ウ)条例〔Prefectural Ordinance;Municipal Ordinance〕

わが国の環境保全を目的とした法令には、前記の法律にとどまらず、地方公共団体ごとの独自の事情を踏まえて定められている条例がある。条例は一般に、環境に関しては、法律以上に厳しい上乗せ規制(本章第4節2参照)をするものが多い。

環境保全関連法の中には、その規定の中で条例による規制を排除しない旨を明文化しているものも多い(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、ダイオキシン類対策特別措置法等)。企業は、原則として、法律や条例を遵守し地域の環境保護を念頭において活動を展開する必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　環境にかかわる個別の要素を保全の対象とする法律

	法律	目的･規制の内容
大気汚染	大気汚染防止法	ばい煙、粉じん、自動車排気ガスの排出等を規制する。 ばい煙については排出口の高さごとの濃度規制、粉じんについては防じんカバーや集じん機器の使用基準が定められている。自動車排気ガスについては製造業者への規制が課せられている。 アスベストは大気汚染防止法上の「特定粉じん」とされ、同法による規制の対象となっている。
	スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律	スパイクタイヤ粉じんの発生を防止することが特に必要である地域を環境大臣が指定した上、当該地域におけるスパイクタイヤの使用を規制する。 （大気を保全するほか、騒音･振動を防止する目的も持つ）
	自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車NOx･PM法）	環境大臣が車種･車両重量ごとに窒素酸化物･粒子状物質の排出基準を定める。この排出基準を充たさない自動車は、一定の猶予期間後、対策地域内での登録ができなくなる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

水質汚濁	水質汚濁防止法	工場･事業場から、河川･湖沼等公共用水域および地下水への汚濁物質の排水と地下水への浸透を規制する。規制には濃度規制と総量規制の両者がある。
	湖沼水質保全特別措置法	湖沼の環境基準達成度が低いことに注目し、特定の湖沼を指定した上、特別の水質保全対策を求める。
土	土壌汚染対策法	土壌汚染の状況調査と除去のための措置を規定する。
地盤汚染	工業用水法	工業用水の合理的な供給を確保する。地下水の水源を保全する。
	建築物用地下水の採取の規制に関する法律	建築物（ビル等）用地下水の採取について規制する。
騒音	騒音規制法	都道府県知事が指定する地域内で、著しい騒音を発生する作業を伴う建設工事は届出を要する。 自動車騒音については一定の限度を超える場合には市町村長は都道府県公安委員会に交通規制を要請できる。
振動	振動規制法	都道府県知事が指定する地域内で、著しい振動を発生する作業を伴う建設工事は届出を要する。 道路交通振動については一定の限度を超える場合には市町村長は都道府県公安委員会に交通規制を要請できる。
悪臭	悪臭防止法	都道府県知事が悪臭に関する排出量、排出水中の濃度、臭気指数を定めて規制する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　保全の対象として特定の環境の要素を限定しない法律

環境保全関連法の中には、企業･国民の活動に対し何らかの規制を加えることで最終的に環境保全につなげようとするものがある。これらの法は、企業の活動による企業内から企業外への排出行為を規制する法律と、いわゆるリサイクル関連法に分類することができる。

(1) 排出行為を規制する法律

排出行為を規制する法律としては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が定められている。

廃棄物処理法では、何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならないと定められており(廃棄物処理法16条)、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない(廃棄物処理法3条･11条)。

産業廃棄物の適正な処理を確保するため、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、事業者は所定の基準に従うとともに(廃棄物処理法12条6項等)、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用することが義務付けられている(廃棄物処理法12条の3)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、「数次の請負」（注）によって行われる建設工事に伴い生じる廃棄物については、原則として、元請業者が排出事業者となり、自らの責任において廃棄物処理法に従い、適正に処理しなければならない（廃棄物処理法21条の3）。

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃油や廃プラスチック類など政令の定めるものは産業廃棄物とされ、事業者は、その排出した産業廃棄物を、所定の基準に従って処理しなければならない（廃棄物処理法2条4項1号・12条）。

そのほか、土地の所有者・占有者は、その所有・占有・管理する土地において、廃棄物の不法投棄等を発見したときは、速やかに通報するように努めなければならない（努力義務、廃棄物処理法5条2項）。

廃棄物処理法に違反した事業者等は、報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等の行政上の処分（廃棄物処理法18条以下）および刑事罰（廃棄物処理法25条以下）の対象となる。

（注）建設業では、元請業者は、注文者から請け負った仕事を「一次下請け」に発注し、「一次下請け」はその仕事を「二次下請け」に発注し、さらに三次…と次々に下請けに発注するというように、複数の下請け企業で形成される構造が存在している。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）リサイクル関連法

環境保全のためには、廃棄物の排出を抑制しその処理を適正に行うだけでなく、一度排出された廃棄物を再利用する等、いわゆるリサイクルを図ることが効果的である。リサイクルを推進するため、様々なリサイクル関連法が制定されている。その中心に位置するのが「循環型社会形成推進基本法」である。

ア）循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本法は形成すべき「循環型社会」の姿を、次の事項により、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会と明確に示している（循環型社会形成推進基本法2条）。

①廃棄物等の発生抑制
②循環資源の循環的な利用
③適正な処分が確保されること

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

この循環型社会の形成に向け、循環型社会形成推進基本法は、国、地方公共団体、事業者および国民の責務を明確にしており、事業者・国民の「排出者責任」、生産者の「拡大生産者責任」（製造する製品の耐久性の向上や修理の実施体制の充実など当該製品等が廃棄物等となることを抑制するために必要な措置など）等が定められている（循環型社会形成推進基本法11条・12条）。

循環型社会形成推進基本法は、同法の対象となる「廃棄物等」のうち有用なものを「循環資源」と位置づけ、その循環的な利用（再使用、再生利用および熱回収）の促進に関する基本原則を定めている（循環型社会形成推進基本法7条）。

循環型社会形成推進基本法上、製品等が廃棄物等になる場合や、なった場合における施策の原則的な優先順位（第1に発生抑制、第2に再使用、第3に再生利用、第4に熱回収、最後に処分）を定めている。

国は循環型社会の形成についての基本原則に則り、循環型社会の形成に関する基本的・総合的な施策の策定および実施をする。そして、循環型社会の形成を総合的・計画的に進めるため、政府は「循環型社会形成推進基本計画」を策定する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ)資源有効利用促進法

循環型社会形成推進基本法を基本的な枠組みとして、実務上重要な個別リサイクル法の1つとして「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)が定められている。

この資源有効利用促進法は、対象業種に属する事業者または対象製品の製造業者に対して、それぞれの業種等に応じて、廃棄物の発生抑制(リデュース)、部品等の再利用(リユース)、再生利用(リサイクル)のための取組みを求めて、循環型社会の形成を推進している。

資源有効利用促進法の対象業種･対象製品は政令で指定されている。資源有効利用促進法では、主務大臣が定めた取組内容について、指導･助言･勧告を通じて事業者等にその遵守を求めているが、勧告に従わない場合に公表や命令といった措置、さらに命令に従わない者に対する罰則等を設けている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　環境関連法による企業に対する規制方法

(1) 行政から課されるペナルティ等

以上の環境保全関連法は、単に必要な規制内容を定めるだけでなく、その実効性を確保するための措置を規定している。これらは次のように、いくつかの段階を経て次第に厳格な措置を講じる方法によるのが一般的である。

(環境保全関連法の実効性確保の措置)

都道府県知事等行政当局による指導･助言･勧告
↓
指導･助言･勧告に従わない場合の命令
↓
命令に従わない場合の罰則

罰則については、各個別の環境保全関連法規に定められているもののほか、「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」が定められている。この法律によれば、故意または過失により工場･事業場における事業活動

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

に伴って人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命・身体に危険を生じさせた者は拘禁刑または罰金に処せられ、これらの行為が法人の業務に関して行われたときは、行為者のほか、その法人も罰金に処される（両罰規定、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律4条）。

（2）被害者等に対して負う損害賠償責任

公害のように、環境に与えられたダメージによって健康被害等を受けた者は、その環境にダメージを与えた行為が不法行為に該当すれば、民法の規定により損害賠償を請求することが可能である（民法709条）。しかし、多くの公害問題では、不法行為による損害賠償を請求するための立証は被害者にとって極めて困難であり、事実上社会的弱者ほどその救済が受けられないという問題が多く発生した。こうした事情から、環境保全関連法には、無過失損害賠償責任（大気汚染防止法、水質汚濁防止法等）等、立証面での被害者の過大な負担を軽減するための規定が盛り込まれているものがある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

企業としては、環境保全や公害防止に万全を期すべきことはもちろんであるが、常にこのような損害賠償リスクを抱えていることを認識した上で、必要に応じて保険に加入することにより、リスクを限定･分散することも検討すべきである。

5　再生可能エネルギー特別措置法

エネルギーの安定供給の確保、地球温暖化問題への対応等のため、再生可能エネルギーの利用拡大を図る目的で、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」（再生可能エネルギー特別措置法）が定められている。

再生可能エネルギー特別措置法では、再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電された電気について、国が定める一定の期間･価格で電気事業者が買い取ることを義務付けている（再生可能エネルギー特別措置法16条1項）。買取価格は、経済産業大臣が直接定める固定価格買取制度のほか（再生

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

可能エネルギー特別措置法3条)、発電を行おうとする者が参加して行う入札の方法によって定めることができる(再生可能エネルギー特別措置法4条)。また、再生可能エネルギー発電事業者の投資予見可能性を確保しつつ、市場を意識した行動を促すため、固定価格での買い取りのほかに、市場価格に一定のプレミアムを上乗せして交付する制度(FIP制度)が設けられている。

　再生可能エネルギー源を用いて発電した電気を電気事業者に供給する事業を行おうとする者は、発電事業計画を作成して経済産業大臣に認定を申請し、その認定を得なければならない。経済産業大臣は、その事業の実施可能性等を確認した上で認定を行う(再生可能エネルギー特別措置法9条)。経済産業大臣は、認定事業者が認定計画に従って再生可能エネルギー発電事業を行っていないと認めるときは、認定を取り消すことができる(再生可能エネルギー特別措置法15条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

なお、廃棄物処理法等により、太陽光発電設備の廃棄処理の責任は、太陽光発電事業者等が負う。この点、参入障壁が低く様々な事業者が参入し、また事業主体が変わりやすいという実態が存在する太陽光発電事業では、発電事業の終了後に、一部には鉛やセレン等の有害物質を含む太陽光パネル等が、放置･不法投棄され得る等の懸念が顕在化している。そこで、一定の太陽光発電事業の認定事業者は、その発電設備の解体･撤去および処理に要する費用に充てるために、国が指定する推進機関（電力広域的運営推進機関）に「解体等積立金」を積み立てることが義務付けられている（再生可能エネルギー特別措置法15条の6）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　環境保全に関する国際的動向

環境保全を目的とする制度の法制化の動きは、国際的にも活発である。わが国の諸法制も、わが国固有の問題に対処することを目的として制定されたものもあるが、国際的な動向を受けて、その強い影響の下に制定された法律も多い。以下では、特にわが国に対する影響の強い国際的動向について概観する。

1　地球サミットと気候変動枠組条約

1992年6月にブラジルのリオデジャネイロで「環境と開発に関する国連会議」（いわゆる「地球サミット」）が開かれた。

地球サミットにおいて、「気候変動枠組条約」が締結された。

2　京都議定書

気候変動枠組条約の目的を達成するため、1997年わが国の京都において、第3回気候変動枠組条約締約国会議（通称「COP3」または「地球温暖化防止京都会議」）が開かれた。同会議で採択されたのが「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」（Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change）、いわゆる京都議定書である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

京都議定書では、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素等の温室効果ガスについて、2008年～2012年（第一約束期間）の間に署名･締約国が削減する具体的数値目標を定め、（わが国の数値目標は、1990年を基準にマイナス6％）、2005年2月に発効した。

当初、京都議定書では、2012年までに温室効果ガスの削減目標を達成することとされていたが、温室効果ガスの排出量の多い国の離脱や不参加により、温室効果ガス排出削減に向けた取り組みとしては不十分な点があると指摘されていた。その後は、第一約束期間が終了し第二約束期間（2013年～2020年）において、引き続き温室効果ガス削減への努力がなされた。

日本では、2013年に、同年度以降の温暖化対策の策定を政府に義務付ける地球温暖化対策推進法の改正が行われた。これにより、日本は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、温室効果ガスの排出抑制および吸収の目標、事業者･国民等が講ずべき措置に関する具体的事項、目標達成のために国／地方公共団体が講ずべき施策等を内容とする地球温暖化対策計画を策定するものとされた。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　パリ協定

2015年には、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）第21回締約国会議（COP21）が、フランス・パリ近郊で開催され、およそ150の国や地域の首脳が参加した。

COP21では、2020年以降の温室効果ガス排出量削減に関する国際枠組みであるパリ協定が採択された。パリ協定の概要は次の通りである。

・世界共通の長期目標として2℃目標の設定。1.5℃に抑える努力を追求すること
・主要排出国を含む全ての国が削減目標を5年ごとに提出･更新すること
・全ての国が共通かつ柔軟な方法で実施状況を報告し、レビューを受けること
・適応の長期目標の設定、各国の適応計画プロセスや行動の実施、適応報告書の提出と定期的更新
・イノベーションの重要性の位置付け
・5年ごとに世界全体としての実施状況を検討する仕組み（グローバル・ストックテイク）
・先進国による資金の提供。これに加えて、途上国も自主的に資金を提供すること
・二国間クレジット制度（JCM）も含めた市場メカニズムの活用

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

パリ協定は、先進国だけでなく途上国も含めた全ての国が地球温暖化対策に参加する初めての枠組みである。

その後、国連気候変動枠組条約会議は、COP28まで開かれている。

なお、日本は、2019年6月、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を策定し、国連に提出した。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第3節　社会福祉関連法

この節で学ぶこと

企業は、社会の中で活動をする存在であり、社会からの様々な要請や期待に応えて事業を継続することが求められている。

この節では、ビジネス実務にかかわる社会福祉関連法のうちのいくつかについて、その重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

企業の社会的責任（CSR＝Corporate Social Responsibility）の意義

1　ビジネス実務における社会福祉関連法

高齢者、障害者等が自立した日常生活および社会生活を送るためのよりよい環境整備を図ることが重要であり、各種の社会福祉法が整備されている。

多くは行政活動を基礎づけるものではあるが、いわゆるバリアフリー、ユニバーサルデザインを目指して、一般個人および民間企業を直接の適用対象とするものもある。ここでは、こうした法令のうち、ビジネス実務にも影響を及ぼすものとして、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー法）、高齢者の

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

居住の安定確保に関する法律（高齢者居住安定法）と身体障害者補助犬法について解説する。

（注）バリアフリーとユニバーサルデザイン
一般にバリアフリーとは、障害者にとって生活の障害となる「バリア」を取り除くことをいい、ユニバーサルデザインは、障害者にも健常者にも使いやすいものをはじめから作ること、またはそうした設計のことをいう。

2　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）

バリアフリー法は、高齢者･障害者等の移動や施設を利用する際の利便性･安全性の向上を促進するため、公共交通機関、道路等の構造･設備を改善するための措置、一定地区における旅客施設や駅前広場、通路などの施設の一体的な整備を推進するための措置を講ずること等を目的としている（バリアフリー法1条）。

また、基本理念として、この法律に基づく措置は、高齢者、障害者等にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること、およびすべて

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

の国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを旨として、行われなければならないとしている（バリアフリー法1条の2）。

バリアフリー法の概要は次の通りである。

①　基本方針

主務大臣は、移動等の円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等円滑化の促進に関する基本方針を定めるものとする（バリアフリー法3条）。

②　国の責務（バリアフリー法4条）

・教育活動や広報活動等を通じ、移動等円滑化の促進に関する国民の理解を深める。
・高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援や、高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮など、移動等円滑化の実施に関する国民の協力を求めるよう努める。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

③　国民の責務（バリアフリー法7条）

・高齢者、障害者等の自立した日常生活および社会生活を確保することの重要性について理解を深める。

・高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援や、高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮など、円滑な移動および施設の利用を確保するために必要な協力をするよう努める。

④　移動等円滑化基準と同基準への適合義務

公共交通機関（駅やバスターミナルなどの旅客施設、鉄道車両・バスなどの車両等）、特定の建築物、道路、路外駐車場、都市公園を新規に建設等する場合、各施設設置管理者は、「バリアフリー化基準（移動等円滑化基準）」への適合が義務付けられている。また、これらの施設の既存のもの等については、同基準に適合するよう努力義務が課されている（バリアフリー法3章）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　高齢者の居住の安定確保に関する法律

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」（高齢者居住安定法）の目的は、高齢者の居住の安定を確保し、その福祉の増進に寄与することである。そのために、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を創設し、そうした賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、あわせて高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度の創設等の措置を講じることとしている（高齢者居住安定法1条）。

高齢者居住安定法では、賃貸住宅または有料老人ホームにおいて高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅事業」や、賃貸住宅において、公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借であって賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡した時に終了するものとする「終身建物賃貸借」の制度などを定めている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要ポイント　高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針

わが国は、今後、高齢者が大幅かつ急速に増加することが予測されており、これに伴い介護が必要な高齢者や高齢者単身および高齢者夫婦のみの世帯等が一層増加していくことが見込まれている。しかしながら、高齢者の住まいに関しては、次のように様々な問題が存在する。

【住宅セーフティネットを構築】

・高齢者世帯は、市場を通じた住宅確保が困難な場合が多く、公的な支援により高齢者の居住の安定を確保することが求められる。

・民間の賃貸住宅について、その一部に見られる入居拒否等の高齢者の円滑な入居を阻害する要因を解消することが求められる。

・家賃等の前払金の考え方を明確にする等入居契約において入居者である高齢者の保護を図ることが求められる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

【加齢対応構造等を備えた住宅の整備･住環境も含めた地域全体のユニバーサルデザイン化】

･持家･借家を問わず、住宅のバリアフリー化が不十分であり、身体機能の低下により、住宅内での事故が増加する等の問題がある。高齢化が進行する中で、高齢者が在宅で安全に日常生活を送ることができるよう、加齢対応構造等を備えた住宅の整備が求められる。

･高齢者が自立して地域の中で生活できるよう、住宅のみならず住環境も含めた地域全体のユニバーサルデザイン化が求められる。

【保健医療サービスや福祉サービスを円滑に利用できる環境の整備】

･介護を必要とする高齢者や単身の高齢者等が安心して日常生活を営むために保健医療サービスや福祉サービスを円滑に利用できる環境を整備することが必要であり、要介護者の増大に対応した一定量の施設整備や居住系サービスの充実に加え、在宅

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

サービスの拡充に重点的に力を入れていくことが求められ、このため、住宅政策と福祉政策が連携して、高齢者が身体状況等に応じた望ましい日常生活を営むために必要な保健医療サービスや福祉サービスが付いている高齢者の住まいの整備を進めることが求められる。

こうした認識の下、今後の高齢化の進展に対応した取組みを進めるためのガイドラインとして、「高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針」（厚生労働省･国土交通省告示第2号　最終改正：令和4年7月20日）を挙げることができる。

（1）高齢者に対する賃貸住宅および老人ホームの供給の促進のための基本的施策

国および地方公共団体は、特に居住の安定を図る必要がある高齢者単身および高齢者夫婦のみの世帯を中心に、高齢者が安心して居住することができる住まいを確保する観点から、「サービス付き高齢者向け住宅事業

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

の登録制度及び終身賃貸事業の認可制度」について、次の者を始めとする関係者に対し、広く趣旨･内容の周知を図ることにより、これらの制度の普及を図ることとされている。

･高齢者
･高齢者に住宅を賃貸する賃貸人
･有料老人ホームの設置者
･医療法人
･社会福祉法人
･宅地建物取引業者
･高齢者のための相談･情報提供等を行う者

（2）高齢者が入居する賃貸住宅等の管理の適正化のための基本的な施策

賃貸人には、次のような事項が求められる。

･国土交通大臣が別に定める高齢者が入居する賃貸住宅の管理に係る指針に従い、賃貸住宅の管理を適正に行うことが望ましい。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

・賃貸住宅に入居を希望する高齢者や、当該賃貸住宅に現に入居している高齢者に対し、高齢者であることのみをもって入居を拒否し、または賃貸条件を著しく不当なものとすること等の差別的な取扱いを行わないよう努める必要がある。
・当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の目的を達成するため、当該賃貸住宅を適正に維持管理し、計画的に修繕を行うことが不可欠である。
・高齢者が現に入居している賃貸住宅については、当該高齢者の身体状況が入居期間の経過とともに変化することに伴い、当該高齢者が加齢対応構造等の整備を望む場合にあっては、通常の維持管理に支障のない範囲内で、可能な限りこれに対応することが望ましい。
・賃貸住宅において高齢者居宅生活支援サービスの提供が行われる場合には、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約と高齢者居宅生活支援サービスの提供に係る契約とを、別個の契約として明確に区分するよう努める。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

・当該賃貸借契約において受領すべき家賃または高齢者居宅生活支援サービスの対価として受領する金銭の全部または一部を前払金として一括して受領する場合にあっては、安定的かつ継続的な事業運営の確保を図るとともに、当該前払家賃の算定の根拠並びに賃借人がその終身にわたる居住が想定される期間の経過前に退去(死亡によるものを含む)する際の返還金の有無およびその算定の方式についてあらかじめ明示することが望ましい。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　身体障害者補助犬法

身体障害者補助犬法は、身体障害者の自立および社会参加の促進に寄与することを目的とする。そのために、身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者および身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定め、また、身体障害者が、国等の管理する施設や公共交通機関等を利用する際に身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置を講ずること等により、身体障害者補助犬の育成、および身体障害者補助犬を使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図ることとしている（身体障害者補助犬法1条）。

身体障害者補助犬法では、国、地方公共団体、公共交通事業者または不特定多数の者が利用する施設の管理者等は、その管理する施設等を身体障害者が利用する場合、原則として、身体障害者補助犬の同伴を拒んではならないと規定されている（身体障害者補助犬法7条～9条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

5　障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）の目的は、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することである。そのために、障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、障害を理由とする差別を解消するために行政機関等および事業者が実施するべき措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消の推進を図っている（障害者差別解消法1条）。

行政機関等は、その事務･事業を行うにあたり、障害を理由とする不当な差別的取扱いをすることによって障害者の権利利益を侵害してはならず、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の性別、年齢および障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮（合理的配慮）をしなければならない（障害者差別解消法7条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、事業者は、その事業を行うにあたり、障害を理由とする不当な差別的取扱いによって障害者の権利利益を侵害してはならず、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の性別、年齢および障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない（障害者差別解消法8条）。

ここでいう合理的配慮の内容については、内閣府の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」に説明されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要ポイント　障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針

障害者差別解消法6条1項の規定に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」（以下、「基本方針」という）が策定されている。この基本方針は、障害者差別（障害を理由とする差別）の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものである。

1　障害者差別解消法の対象範囲

(1)障害者

障害者が日常生活または社会生活において受ける制限は、身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）その他の心身の機能の障害（難病に起因する障害を含む）のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのの考え方（いわゆる「社会モデル」）を踏まえ、障害者差別解消法の対象となる障害者は、いわゆる障害者手帳の所持者に

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

限られない。また、特に女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があること、障害児には、成人の障害者とは異なる支援の必要性があることに留意される。

(2)事業者

障害者差別解消法の対象となる事業者は、商業その他の事業を行う者であり、原則として、営利･非営利、個人･法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者である。したがって、例えば、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も障害者差別解消法の対象となる。

(3)対象分野

障害者差別解消法は、原則として、日常生活および社会生活全般に係る分野が広く対象となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　障害者差別解消法における重要な概念

(1)社会的障壁

「社会的障壁」は、障害がある者にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものを指す。社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることで、障害者に対する障害を理由とした差別等の権利利益侵害にならないよう、その実施について必要かつ合理的配慮がされなければならない。

(2)不当な差別的取扱い

「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由なく、障害者を、問題となる事務･事業について本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うことである。

障害者差別解消法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財･サービスや各種機会の提供を拒否する、または提供にあたり場所･時間帯などを制限

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

する、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止している。ただし、障害者の事実上の平等を促進し、または達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いには該当しない。したがって、障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い（いわゆる積極的改善措置）、法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取扱いや、合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには該当しない。

（3）正当な理由

上記（2）の不当な差別的取扱いの判断において、例外事由となる「正当な理由」とは、障害者に対して、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合に相当するものである。行政機関等および事業者

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

においては、正当な理由に相当するか否かについて、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的･客観的に判断することが必要である。そして、行政機関等および事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましいとされる。

(4)合理的配慮

①合理的配慮の基本的な考え方

　障害者差別解消法は、行政機関等および事業者に対し、その事務･事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮(「合理的配慮」)を行うことを求めている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

合理的配慮は、行政機関等および事業者の事務･事業の目的･内容･機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務･事業の目的･内容･機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。

〈現時点における合理的配慮の一例〉

◆物理的環境への配慮

･車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す

･高い所に陳列された商品を取って渡す　など

◆意思疎通の配慮

･筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション

･分かりやすい表現を使って説明をする　など

◆ルール･慣行の柔軟な変更

･障害の特性に応じた休憩時間の調整

･必要なデジタル機器の使用の許可　など

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

②過重な負担の基本的な考え方

過重な負担については、行政機関等および事業者において、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的･客観的に判断することが必要である。

･事務･事業への影響の程度（事務･事業の目的･内容･機能を損なうか否か）
･実現可能性の程度（物理的･技術的制約、人的･体制上の制約）
･費用･負担の程度
･事務･事業規模
･財政･財務状況

行政機関等および事業者は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第4節　企業活動と行政とのかかわり

この節で学ぶこと

企業は、その事業活動を行うにあたり、許認可の取得など行政とのかかわりが不可避である。

この節では、行政手続法、条例等の重要ポイントについて説明する。

1　行政手続法

(1) 行政手続法〔Administrative Procedure Act〕の趣旨

行政庁による許認可の付与等の行政行為が適正に行われず、また行政庁によって不当に企業や国民の権利が侵害されるという事態の発生を予防するには、行政行為が適正な手続を踏んで行われる必要がある。そして、行政庁が企業や国民に不利益処分を課す場合には、その処分を受ける可能性のある者に弁明の機会が与えられ、その弁明が十分吟味された上で、はじめて処分が課されるという行政手続過程の適正を保障することが重要となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

そこで、行政活動が適正に行われるようにするため、企業や国民に対し行政処分等がなされる前の段階で、その手続を公正かつ透明なものとすることを目的として、行政手続法が定められている。

（2）行政手続法の目的とその対象

行政手続法の目的は、国民の権利利益の保護に資するため、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることである（行政手続法1条）。

行政手続法の対象は、次の各事項に限られている。

① 許可･認可･免許等の申請に対する処分
② 許認可の取消し等の不利益処分
③ 指導･助言･勧告等の行政指導
④ 届出に関する手続
⑤ 命令等を定める手続

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）行政手続法の特徴

行政手続法には、次のような特徴がある。

ア）許可、認可、免許等の申請の迅速･公正な処理

行政庁は、許認可等の処分を求める申請がなされた場合、当該申請を適切に処理することが求められる。そのための手続として、次の各事項が定められている。

① 許認可等に対する審査基準を定め公表すること（行政手続法5条）
② 申請に対する処分をするまでに要する標準的な期間を定めるように努め、定めた場合には公表すること（行政手続法6条）
③ 申請を受け取ったら遅滞なく審査を開始すること（行政手続法7条）　等

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ)不利益処分時における企業･国民の権利保護

行政庁の行為によって企業や国民に不利益処分を課す場合には、行政庁はその対象となる者の言い分を事前に聞くこととされている。その具体的な方法として、次の各事項が挙げられている。

① 不利益処分の基準を定め公表するよう努めること（行政手続法12条1項）
② 原則として相手方に意見陳述の機会を与えること（行政手続法13条）
③ 原則として不利益処分の理由を示すこと（行政手続法14条）　等

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ウ)行政指導〔administrative guidance〕の透明化･文書化

企業は、その活動の中で、行政機関から指導、助言、勧告等の行政指導を受けることがある。行政手続法は、行政指導に関し、次のような規制を設けている。

① 当該行政機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱しないよう留意しなければならない(行政手続法32条1項)。
② 行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならない(行政手続法32条2項)。
③ 申請に関連する行政指導で、申請者が行政指導に従う意思がない旨を表明した場合には、行政指導を継続してはならない(行政手続法33条)。
④ 相手方から要求がある場合には、原則として行政指導を書面で示さなければならない(行政手続法35条3項)。

等

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」

日本では、広く行政指導が行政活動の一手法として行われているが、この行政指導が、公正かつ自由な競争を制限、阻害し、独占禁止法違反行為を誘発することがある。そのため、公正取引委員会は、行政指導に関する独占禁止法上の考え方を具体的に明らかにするため、「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」を公表している。その概要は、次の通りである。

まず、前提として、事業者または事業者団体の行為については、たとえそれが行政機関の行政指導により誘発されたものであっても、独占禁止法の適用が妨げられるものではないとする。その上で、行政指導を、法令に具体的な規定がある行政指導と、法令に具体的な規定がない行政指導の2つに分類し、前者の場合は原則として当該行政指導の相手方の行為は独占禁止法上問題とはならないとする。一方、後者については、特にどのような行政指導が独占禁止法との関係において問題を生じさせるおそれがあるかについて、行政指導の諸類型（参入･退出に関する行政指導、価格に関する行政指導、数量･設備に関する行政指導、営業方法、品質･規格、広告･表示等に関する行政指導、許認可等に伴う行政指導等）ごとに具体的に列挙している。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（4）行政手続法と地方公共団体〔local public entities〕

地方自治に配慮して、地方公共団体の機関がする処分や地方公共団体の機関に対する届出のうち、その根拠となる規定が条例または規則に置かれているもの、地方公共団体のする行政指導、地方公共団体の機関が命令等を定める行為に関する手続については、行政手続法の規定の主要なもの（前記（2）①～⑤の手続に関する規定）は適用されない（行政手続法3条3項）。

ただし、行政手続法の趣旨に基づき、地方公共団体では行政手続条例が制定されている（行政手続法46条参照）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　行政のデジタル化（デジタル行政推進法）

デジタルによる行政手続の完結と行政運営の効率化を図るため、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」（デジタル行政推進法）が制定されている。この法律は、情報通信技術（ICT）の活用を通じて、手続等に関わる関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化および効率化、社会経済活動の円滑化を図り、もって国民生活の向上および国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする（デジタル行政推進法1条）。

その趣旨に基づき、事務で用いられる情報を書面からデータへと転換し、国民が迅速かつ的確にサービスを利用できるように、次の3つの基本原則が定められている（デジタル行政推進法2条）。

① デジタルファーストの実現
手続等をICTで完結させ、行政事務の自動化や共通化を図ること（デジタル行政推進法2条1号）。

② ワンスオンリーの徹底
一度提供された情報を行政機関等が連携して共有し、再度の提供を不要とすること（デジタル行政推進法2条2号）。

③ コネクテッド･ワンストップの推進
社会生活に必要な複数の手続を、官民が連携しICTを利用して一括で行うこと（デジタル行政推進法2条3号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

これらの原則実現のため、施策の基盤強化が進められている。

1　クラウドサービスの共同利用と金銭の保管

公共情報システムの迅速かつ費用対効果の高い構築を図るため、内閣総理大臣（デジタル庁）は、国と国以外の公共情報システム整備運用者とが共同でクラウド・コンピューティング・サービス（CCS）を利用できるようにするための措置を講じる（デジタル行政推進法23条1項）。国の行政機関等は、この共同利用CCSの利用を検討し、その結果に基づき整備を行う（デジタル行政推進法23条2項）。国以外の者もこれに準じて努めなければならない（デジタル行政推進法23条3号）。

また、共同利用を推進し大口割引を得るため、デジタル庁は、共同利用の料金について公共情報システム整備運用者から納付を受けた上で、一括で事業者（CSP）に引き渡すための金銭を保管することができる（デジタル行政推進法24条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　公的基礎情報データベースの整備

国民の利便性向上と行政運営の改善に資するため、政府は、国の行政機関等が保有する公的基礎情報データベース（住民情報や法人情報などの公的な基本情報）の整備およびその利用を促進するための改善を、総合的かつ計画的に実施するための計画（公的基礎情報データベース整備改善計画）を作成しなければならない（デジタル行政推進法19条1項）。

この計画においては、データの品質の確保（データを正確かつ最新の内容に保つこと）に関する事項（デジタル行政推進法19条2項4号）や、データの加工、記録、保存および提供、そしてデータの標準化（用語や符号を統一し、データの相互運用性を確保すること）に係る基準に関する事項を定める必要がある（デジタル行政推進法19条2項5号）。

国の行政機関等は、この整備改善計画に従って公的基礎情報データベースの整備および改善を行わなければならない（デジタル行政推進法20条1項）。質の高い基礎情報データベースの整備･維持は、ワンスオンリー原則（デジタル行政推進法2条2号）を実現するための前提条件である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

これらの規定は、共通の技術基盤（クラウド）の利用促進と、高品質なデータ（公的基礎情報データベース）の整備を両輪として進めるための法的枠組みであり、真に便利な「デジタル社会」の基盤を築くものとなっている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　地方公共団体が制定する条例〔ordinance〕

(1) 条例の意義

地方公共団体は、国家から自治権を認められた団体として独自に自主法を制定することができる。憲法はこの自主法を条例（広義の条例）と呼ぶ。ただし、地方自治法は、これを条例（狭義の条例）と規則の2種に分けて規定する。すなわち、条例（狭義の条例）は、地方議会が地方自治行政を実現していく上で必要と判断して自主的に制定する法である。ここでは狭義の条例について説明する。

(2) 条例と法律との関係

地方公共団体の条例制定権は、憲法94条の概括的授権に基づいているため、条例の制定には、個別的な法律の委任を必要としない。地方公共団体が、地方自治行政を推進するために住民（企業も含まれる）の権利義務を規律する必要があると認めるときは、独自の判断で条例を制定できる。ただし、その制定には2つの限界が存在する。すなわち、

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

① 条例は地方自治体が地方的事務を処理するために制定するものであるから、その対象は地方的利害にかかわる事項でなければならない。

② 地方自治も国家の統治権の一部であり、条例といえども国法秩序の一部分をなすものであるから、『法律の範囲内』で制定できるにすぎない。

法律と条例との関係では、この『法律の範囲内』をどう解するかが問題となる。判例によれば、条例が法律に違反するかどうかは、両者の対象事項の規定文言を対比するのみではなく、それぞれの趣旨、目的、内容および効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならないとされている。例えば、規制目的が異なれば、法律で定めているものと同一事項について、条例で定めることもできる。また、規制目的が同じであっても、法律が、全国一律に規制する趣旨ではなく、国家の最低基準（ナショナル･ミニマム）を定めたにすぎない場合には、条例でより厳しい規制をすることも認められている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

条例の中には、いわゆる上乗せ条例･横出し条例と呼ばれるものがある。それぞれの内容は次の通りである。

（上乗せ条例と横出し条例）

種類	内容
上乗せ条例	法律で規制されている事項について、それより厳格な規制を定めている条例
横出し条例	法律が規制対象を一定の事項に限定している場合に、それと類似、隣接する事項について規制している条例

しかし、法律の趣旨が、全国一律の均一的な規制を目指している場合には、上乗せ条例、横出し条例を定めることは許されない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD